

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

No. ALB/SOP-001/R00/LGL-NSG/II/2022

Kepada	☐ Division Head ☐ Department Head ☐ Business Marketing Manager ☐ Manager / Asst.Manager ☐ Regional Manager ☐ Area Manager ☐ ALL SDM
Dari	Divisi Legal
Perihal	<i>Proses Penanganan Untuk SDM FRAUD</i>
Lampiran	<i>Lampiran 1 – Surat Pernyataan</i>
Tanggal	23 Februari 2022

A. LATAR BELAKANG

1. Belum ada aturan yang mengatur terkait pemberian Surat Pernyataan kepada SDM yang melakukan tindakan FRAUD.
2. Belum ada format atau standar terkait pemberian Surat Pernyataan untuk SDM yang melakukan tindakan FRAUD.

B. TUJUAN

1. Menetapkan aturan dan mekanisme pemberian Surat Pernyataan kepada SDM yang melakukan tindakan FRAUD.
2. Menetapkan format atau standar baku terkait pemberian Surat Pernyataan untuk SDM yang melakukan tindakan FRAUD.

C. KETENTUAN

- I. Ruang lingkup ketentuan ini berlaku untuk seluruh Unit Bisnis yang tergabung dalam Nusantara Sakti Group.

II. Proses Penyelesaian SDM yang Melakukan Tindakan FRAUD

1. Ketika SDM sudah terbukti melakukan tindakan FRAUD dan menimbulkan kerugian kepada pihak Perusahaan, maka SDM yang bersangkutan wajib diproses untuk dilakukan penyelesaian, yaitu dengan cara :
 - a. **Kondisi SDM masih bekerja dan/atau masih mempunyai itikad baik** untuk melakukan penggantian sebesar total nominal kerugian yang ditimbulkan, maka akan dilakukan proses penyelesaian dengan menggunakan :
 - Surat Pernyataan sebagai bukti SDM beritikad baik akan melakukan penggantian, dan
 - Surat Kesepakatan Bersama (SKB) sebagai bukti SDM telah menyelesaikan dengan melakukan pengembalian total nominal kerugian yang ditimbulkan kepada Perusahaan.
 - b. **Kondisi SDM yang tidak memiliki itikad baik** dengan tidak bersedia / tidak mampu melakukan penggantian sebesar total nominal kerugian yang ditimbulkan dan/atau tidak mau membuat Surat Pernyataan dan/atau tidak melakukan / memenuhi sesuai waktu yang tercantum dalam Surat Pernyataan, maka akan dilakukan penyelesaian secara hukum baik pidana maupun perdata.

III. Penyelesaian Menggunakan Surat Pernyataan dan Surat Kesepakatan Bersama

1. Surat Pernyataan dibuat dalam rangka penyelesaian secara kekeluargaan atas permasalahan FRAUD yang dilakukan SDM.

**Tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk proses hukum lanjutan.*

2. **SDM penanggung jawab** yang bertugas untuk memandu SDM FRAUD untuk melakukan penyelesaian, adalah :

- Jika yang menemukan kasus adalah SDM Legal Litigasi, maka akan langsung dipandu oleh SDM Legal tersebut.
- Jika yang menemukan kasus adalah selain SDM Legal Litigasi, maka :
 - Kantor Pusat (HO) : akan dipandu oleh SDM Legal Litigasi.
 - Kantor Cabang : akan dipandu oleh Atasan Tertinggi di Cabang tersebut (minimal oleh pejabat BM) sambil wajib berkoordinasi dengan Dept. Legal Litigasi.

3. **SDM penanggung jawab** juga wajib meneruskan informasi terkait penemuan kasus tersebut kepada pimpinan divisi terkait (Dept. Head / Div. Head) di Kantor Pusat (HO).

4. **Surat Pernyataan (sesuai format lampiran 1) wajib dibuat dengan tulisan tangan SDM pelaku FRAUD tersebut yang dapat dibaca dengan jelas. SDM penanggung jawab (sesuai poin III.2 di atas) memandu dengan mendikte point-point yang penting dan memastikan tidak ada point yang terlewat.**

****Apabila ternyata tulisan tangan SDM pelaku FRAUD tersebut tidak dapat dibaca dengan jelas maka SDM penanggung jawab wajib membuatkan draft Surat Pernyataan (sesuai format lampiran 1) dengan diketik, lalu ditandatangani oleh SDM pelaku FRAUD tersebut.***

5. **Point - point penting yang wajib ada di dalam Surat Pernyataan, yaitu :**

- a. Identitas lengkap SDM pelaku (Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat KTP, NIK KTP, NIP dan Jabatan);
- b. Kalimat pengakuan terkait tindakan yang telah dilakukan dan besaran jumlah total kerugian yang ditemukan / dilakukan;
- c. Tanggal Jatuh Tempo untuk mengganti keseluruhan kerugian Perusahaan yang ditimbulkannya (d disesuaikan dengan kondisi **Poin 9 di bawah ini**);
- d. Kalimat pernyataan pengunduran diri SDM;
- e. Pemberian kuasa kepada Perusahaan untuk memotong penghasilan dan/atau hak-hak lain yang masih ada di Perusahaan;
- f. Kalimat penegasan apabila tidak dapat menyelesaikan penggantian kerugian maka akan dilanjutkan proses hukum baik secara pidana ataupun perdata.

6. Surat Pernyataan yang sudah selesai dibuat harus ditandatangani oleh SDM pelaku FRAUD di atas meterai Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Wajib di foto saat SDM pelaku FRAUD menandatangani Surat Pernyataan, dengan terlihat jelas wajah SDM pelaku FRAUD nya.

Foto wajib dikirimkan kepada Head dan SPV Legal Asset Recovery melalui email / Whatsapp.

7. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh para saksi (minimal 2 (dua) orang), yaitu :
 - SDM yang menemukan kasus tersebut;
 - Atasan tertinggi di Cabang tersebut.
8. Setelah Surat Pernyataan selesai ditandatangani oleh para pihak, maka SDM pelaku FRAUD wajib menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjiannya yang telah ditandatangani.
**Apabila SDM pelaku FRAUD tidak menyelesaikan atau melanggar perjanjian yang telah dibuat, maka akan dilanjutkan ke proses hukum (pidana ataupun perdata).*
9. Kondisi penyelesaian dari SDM Pelaku FRAUD :
 - a. **Kondisi 1 (Prioritas)**
 - SDM Pelaku FRAUD dinilai mampu oleh pihak Perusahaan, karena terdapat sejumlah uang yang dimiliki oleh SDM Pelaku FRAUD tersebut yang cukup untuk membayar seluruh kerugian Perusahaan;
 - SDM Pelaku FRAUD wajib membayar ganti rugi dan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Perusahaan di hari yang sama pada saat SDM Pelaku FRAUD membuat Surat Pernyataan tertulis.
 - b. **Kondisi 2**
 - SDM Pelaku FRAUD tidak memiliki sejumlah uang, tetapi terdapat harta / aset yang dimiliki oleh SDM Pelaku FRAUD tersebut yang cukup untuk membayar seluruh kerugian Perusahaan, atau;
 - SDM Pelaku FRAUD diberikan waktu lebih dari 1 (satu) hari untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Perusahaan (maksimal 1 bulan dari SDM Pelaku FRAUD menandatangani Surat Pernyataan nya), dengan syarat - syarat sebagai berikut :
 - 1) SDM Pelaku FRAUD wajib memberikan Jaminan atas nama pribadi SDM / Saudara / Orang Tua Kandung SDM FRAUD kepada pihak Perusahaan (misalnya seperti BPKB Motor, BPKB Mobil, Surat Tanah, dan lain-lain), dengan total nilai Jaminannya yaitu sebesar 2x (dua kali) lipat dari total nilai kerugian Perusahaan yang harus dibayarkan oleh SDM Pelaku FRAUD kepada Perusahaan.
** Apabila kondisi Jaminan adalah atas nama Saudara / Orang Tua Kandung SDM FRAUD maka HARUS ada pernyataan dari atas nama tersebut bahwa dengan sadar dan atas kehendak sendiri jika harta / asset miliknya digunakan sebagai jaminan dan memberi kuasa kepada Perusahaan untuk menjual apabila SDM Pelaku FRAUD tersebut tidak bisa melakukan pembayaran / penggantian total nilai kerugian kepada Pihak Perusahaan pada batas waktu JTP nya.*
***Pada saat serah terima Jaminan dari SDM Pelaku FRAUD kepada pihak Perusahaan, **SDM penanggung jawab** wajib melakukan koordinasi kepada Dept. Head Legal Litigasi untuk format BAST (Berita Acara Serah Terima) yang digunakan sebagai bukti serah terima-nya.*
 - 2) Perjanjian Pembayaran sesuai batas waktu JTP nya.
** Apabila SDM Pelaku FRAUD telah menyelesaikan kewajibannya kepada Perusahaan sesuai dengan batas waktu JTP atau sebelum*

batas waktu JTP, maka Jaminan yang diberikan oleh SDM Pelaku FRAUD tersebut akan dikembalikan lagi oleh Pihak Perusahaan.

*** Apabila SDM Pelaku FRAUD tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Perusahaan sampai dengan batas waktu maksimal yang telah ditentukan (batas waktu JTP sesuai Surat Pernyataan-nya), maka Jaminan yang telah diberikan akan menjadi milik Perusahaan untuk mengganti kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh SDM Pelaku FRAUD tersebut.*

c. Kondisi 3

- SDM Pelaku FRAUD tidak memiliki sejumlah uang, atau memiliki uang tetapi tidak mau membayar, atau tidak memiliki harta / aset yang cukup untuk membayar seluruh kerugian Perusahaan, atau memiliki harta / aset yang cukup untuk membayar seluruh kerugian Perusahaan tetapi tidak mau menjaminkan harta / asetnya tersebut kepada Perusahaan untuk mengganti kerugian Perusahaan.
- Dalam hal terjadi kondisi demikian maka SDM Pelaku FRAUD **wajib** untuk diproses secara hukum baik secara hukum pidana maupun hukum perdata sesuai **Poin IV di bawah ini**.

10. Proses penerimaan penyelesaian dari SDM Pelaku FRAUD :

- Pembayaran secara full (LUNAS)
 - ADH proses melalui **screen 201** (Terima Kas Lain) type PK.
- Pembayaran secara bertahap (Dicicil)
 - ADH proses melalui **screen 201** type HL Lain-lain.

Untuk keterangan pada kuitansi HL nya wajib ditulis "Titipan uang dari **(nama SDM pelaku FRAUD)**".

****Setiap SDM ADH di Cabang dan di Pusat DILARANG KERAS melakukan transaksi penyelesaian sebagian kewajiban SDM FRAUD tersebut dengan mengambil pembayarannya dari cicilan (HL) yang belum selesai seluruhnya, karena akan sangat berpengaruh terhadap proses hukum lebih lanjut.***

- Untuk SDM yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban dan hutangnya kepada Perusahaan (titipan HL SDM sudah sesuai dengan total PL nya), maka ADH proses penyelesaian melalui **screen 307** (Klr Kas HL/PP/PL) type HL PL.

11. Jika SDM pelaku FRAUD telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, maka selanjutnya pihak Legal Litigasi wajib memproses pembuatan Surat Kesepakatan Bersama untuk kemudian diserahkan kepada SDM penanggung jawab (sesuai poin III.2 di atas) untuk menindaklanjutinya dengan mencetak Surat Kesepakatan Bersama tersebut.

12. Surat Kesepakatan Bersama yang sudah selesai dicetak harus ditandatangani oleh SDM penanggung jawab (sebagai Pihak Pertama) dan SDM pelaku FRAUD (sebagai Pihak Kedua) di atas meterai Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai bukti kesepakatan antar kedua belah pihak atas penyelesaian yang telah dilakukan.

Wajib di foto saat SDM pelaku FRAUD menandatangani Surat Kesepakatan Bersama, dengan terlihat jelas wajah SDM pelaku FRAUD nya.

Foto wajib dikirimkan kepada Head dan SPV Legal Asset Recovery melalui email / Whatsapp.

13. **SDM Legal Litigasi DILARANG KERAS memproses pembuatan Surat Kesepakatan Bersama dan SDM penanggung jawab DILARANG KERAS membuat maupun mencetak Surat Kesepakatan Bersama jika kondisi SDM pelaku FRAUD BELUM MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN dan HUTANG PENGgantian KERUGIAN kepada Perusahaan.**

Jika sampai terjadi proses penandatanganan **Surat Kesepakatan Bersama** dan SDM Pelaku FRAUD tidak bersedia menyelesaikan penggantian seluruh kerugian Perusahaan yang menjadi tanggungannya dengan alasan apapun, maka para **SDM penanggung jawab tersebut akan diberikan sanksi sesuai poin V.3 di bawah.**

14. **Point - point penting yang wajib ada di dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yaitu :**

- a. Adanya kesepakatan penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan;
- b. Kalimat pengakuan terkait tindakan yang telah dilakukan dan besaran jumlah total kerugian yang ditemukan / dilakukan;
- c. SDM sepakat untuk mengganti dan telah melakukan penggantian secara keseluruhan;
- d. SDM sepakat untuk mengundurkan diri;
- e. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan kembali adanya kerugian akibat dari perbuatan SDM pelaku FRAUD tersebut, maka dengan ini SDM bersedia untuk mengganti kerugian tersebut, atau mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana ataupun perdata.

IV. Penyelesaian Secara Hukum Pidana dan Perdata

1. Bagi SDM pelaku FRAUD yang tidak mampu menyelesaikan kewajibannya untuk mengganti kerugian Perusahaan sesuai dengan Surat Pernyataan yang telah ditandatanganinya, atau memang tidak mau melakukan penyelesaian secara kekeluargaan, maka SDM tersebut akan diproses hukum pidana oleh pihak Perusahaan.

Proses hukum ini dilakukan memiliki tujuan, yaitu agar SDM pelaku FRAUD mendapat hukuman badan (dipenjara) dengan masa hukuman semaksimal mungkin dan jera atas tindakan yang telah dilakukannya terhadap Perusahaan.

2. SDM pelaku FRAUD tersebut wajib diproses hukum hingga Surat Putusan Pengadilan atas kasus pidananya berkekuatan hukum tetap.

Surat Putusan Pengadilan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai syarat untuk dilakukan penyelesaian / pemutihan terhadap hutang-hutang SDM pelaku FRAUD tersebut pada Perusahaan.

3. SDM pelaku FRAUD yang telah menyelesaikan hukuman pidananya dapat dilanjutkan untuk diproses secara hukum perdata.

Proses hukum ini dilakukan memiliki tujuan, yaitu untuk menyita aset / harta yang dimiliki oleh SDM pelaku FRAUD agar dapat mengganti kerugian Perusahaan.

4. Proses gugatan secara hukum perdata ini dapat diproses dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu :

- SDM Pelaku FRAUD sedang dalam proses hukum pidana, atau sudah menyelesaikan hukuman pidana-nya.
- SDM Pelaku FRAUD harus ada, atau Ahli Waris dari SDM Pelaku FRAUD ada.
- Jumlah harta / aset yang dimiliki minimal bernilai 70% dari total nilai kerugian Perusahaan.

V. SANKSI ATAS PELANGGARAN PROSES PENANGANAN SDM FRAUD :

Jika ditemukan adanya pelanggaran / manipulasi data yang dilakukan dalam proses penanganan SDM FRAUD, maka SDM yang bersangkutan akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan SOP “Penerapan Disiplin, Penyusunan, dan Penjatuhan Sanksi Bagi Karyawan” yang berlaku dan/atau SOP “Surat Pemberitahuan dan Surat Pembinaan Untuk SDM Magang dan SDM Status Pelatihan” yang berlaku.

1. Untuk SDM yang tidak melaksanakan atau bekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan akan disanksi :

- SBin 1 atau sanksi level selanjutnya apabila SDM sudah memiliki SBin 1 aktif untuk SDM status Magang / Pelatihan, atau
- SP 1 atau sanksi level selanjutnya apabila SDM sudah memiliki SP 1 aktif untuk SDM status Karyawan Tetap / Kontrak.

Selain itu, juga akan dikenakan sanksi pengenaan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penggantian nominal senilai kerugian yang timbul (jika ada) sesuai dengan SOP “Mekanisme Tanggung Renteng” yang berlaku dan juga diproses secara hukum jika ada unsur FRAUD.

2. Untuk SDM yang mengetahui terjadinya pelanggaran namun melakukan pembiaran dan/atau tidak melakukan pelaporan kepada Perusahaan :

- SPem 3 atau sanksi level selanjutnya apabila SDM sudah memiliki SPem 3 aktif untuk SDM status Magang / Pelatihan, atau
- ST 3 atau sanksi level selanjutnya apabila SDM sudah memiliki ST 3 aktif untuk SDM status Karyawan Tetap / Kontrak.

3. Jika dalam pelanggaran tersebut terjadi FRAUD dan/atau manipulasi data untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan menggunakan jabatannya (termasuk dengan menerima tip atau suap atau hadiah / komisi / imbalan jasa dari siapapun dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku), sehingga Perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung dirugikan, maka sanksi yang diberikan kepada SDM Pelaku adalah :

- SBin 3 atau dinyatakan Tidak Lulus (TL) apabila SDM sudah memiliki SBin 3 aktif untuk SDM status Magang / Pelatihan, atau
- SP 3 atau dinyatakan Tidak Lulus (TL) apabila SDM sudah memiliki SP 3 aktif (untuk SDM status Karyawan Kontrak), atau
- SP 3 atau di mutasi / demosi / dikualifikasikan mengundurkan diri apabila SDM sudah memiliki SP 3 aktif (untuk SDM status Karyawan Tetap).

Selain itu, juga akan dikenakan sanksi pengenaan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penggantian nominal senilai kerugian yang timbul (jika ada) sesuai dengan SOP “Mekanisme Tanggung Renteng” yang berlaku dan juga diproses secara hukum jika ada unsur FRAUD.

Lembar Pengesahan SOP *Proses Penanganan Untuk SDM FRAUD* :

Disusun Oleh :



Nicko Setiawan
SOP Analyst



Budi Setiawan W
SOP Head

Diketahui Oleh :

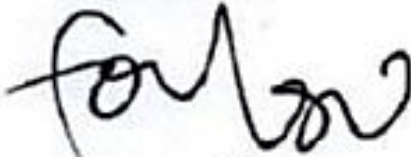


Lidya Turma Leony P
SR GM CBP & Audit



Andi Kurniawan
Division Head RAS

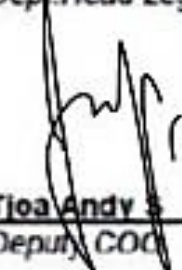
Disetujui Oleh :



Fachrul Kardiyan
Dept. Head Legal Asset Recovery



Aries Wijaya
Dept. Head Legal IR



Tioa Andy S
Deputy COO



Nanik Wibisono
Deputy COO



Junito
COO

Lampiran 1 – Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat & Tgl Lahir :
Alamat KTP :
NIK KTP :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya :

- Bahwa benar saya telah melakukan dugaan tindak pidana yaitu.....
- Bahwa benar saya telah melakukan tindakan tersebut dengan cara.....
- Bahwa benar saya telah melakukan tindakan tersebut sejak tanggal sampai dengan tanggal
- Bahwa perbuatan tersebut adalah atas kehendak pribadi saya sendiri, dan saya menyadari bahwa tindakan tersebut tidak sesuai SOP Perusahaan tempat saya bekerja ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perbuatan saya menimbulkan kerugian Perusahaan sebesar Rp
- Bahwa akibat dari perbuatan saya yang telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, saya bermaksud ingin menyelesaikan kerugian tersebut dengan cara mengganti total kerugian Perusahaan sebagaimana telah diuraikan dalam surat ini.
- Bahwa saya bersedia untuk mengganti seluruh total nilai kerugian Perusahaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas maksimal pada tanggal, termasuk dengan cara memotong segala hak saya sebagai SDM di Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada gaji / uang saku, komisi, reward, insentif, pesangon, THR, bonus, dan lain-lain, dan oleh karenanya dengan ini saya memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk memotong segala hak saya sebagai SDM di Perusahaan untuk dikompensasikan dengan kewajiban saya mengganti kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas.
- Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan saya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dari Perusahaan terhitung sejak tanggal Surat Pernyataan ini dibuat.
- Apabila sampai dengan tanggal yang telah ditentukan saya belum juga melakukan penggantian total kerugian Perusahaan, maka saya bersedia diproses secara hukum pidana maupun perdata sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar sepenuhnya, sehat jasmani dan rohani, dan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh semua pihak yang berkepentingan.

....., 20...

Pemberi Pernyataan:

Saksi 1

Saksi 2

Meterai 10.000

(Nama pelaku)

.....
(Nama / NIP)

.....
(Nama / NIP)